

손실보상 감액기준(식물방역법 제38조 및 같은 법 시행령 제4조의2 관련)

항 목	주요 내용	감액률
발생 미신고	○ 예찰 또는 타인의 신고로 의심과원 조사시 10% 이상 과수화상병 또는 가지검은마름병이 발생한 과원 - ① 신고일 기준 10% 미만 발생(사전예방 활동으로 의심주 사전제거는 발생에 미포함) 했거나 ② 증상이 발현되지 않았으나 사전제거 등 표본 채취하여 분석한 결과 양성시 신고를 하지 않은 경우로 보지 않음	60%
예찰조사, 분포조사 거부·방해· 회피	○ 정당한 사유 없이 조사 거부·방해, 회피하는 행위 ○ 거짓으로 진술하거나 거짓 자료 제출 행위 ○ 고의적으로 사실 누락 은폐 행위	40%
교육 미이수	○ 농촌진흥기관 및 농식품부 유관기관, 대학 등에서 과수 화상병 또는 가지검은마름병 관련 교육을 매년 1시간 이상 미이수 시 - 교육 증빙은 교육 이수 후 기관으로부터 받은 수료증 또는 확인서 등이며, 교육을 받은 날부터 1년간 유효 ○ 식물지배자의 외부인력 활용시 병 예방을 위해 소독 사 항에 대한 인지 교육을 하지 않은 경우 해당 - 외부작업자 대상 소독 등 예방교육 내용은 영농일지 에 기록하여 증빙	20%
예방수칙 미준수	○ 궤양 미제거 - 겨울철 전정시 병원균 월동처인 궤양 제거를 해야 하며, 공적방제 대상 과원의 감염주에 궤양 발견 시 적용	10%
	○ 작업 도구 미소독 - 과원에 상시소독약 비치, 소독용품 구입내역(지자체 지 원시 수령증)이 없거나 영농일지 또는 과수화상병 방제 기록부에 소독용품 사용을 기록해야 함	10%

	○ 예방약제 미살포 - 지자체에서 배부한 예방약제(3회분) 살포 증빙자료로 사전약제방제확인서를 작성하거나 농약 살포 사진 또는 농약 봉지 1년간 보관하여 증빙	10%
	○ 건전묘목 미사용 - 신규 조성 및 재식재 과원 묘목 식재시 종자산업법의 생산·판매이력제에 따라 생산·판매된 묘목을 사용	10%
	○ 출입자 미관리 - 과원 농작업시 외부 작업자 대표자의 인적사항(이름, 연락처, 작업내용 등)을 영농일지에 기록하여 증빙	10%
방제명령 위반	○ 병해충 감염이 우려되는 식물의 재배 제한 또는 금지명령 위반 시 ○ 병해충 감염이 우려되는 식물의 식물 등의 양도·이동의 제한 또는 금지명령 위반시 ○ 정당한 사유없이 폐기명령 위반 시 ○ 물품, 또는 시설의 소독·사용 제한 명령 위반시	100% 100% 60% 20%
재식재 과원 발생	○ '25년 1월 기준으로 10년 내 병 발생 시 - 2회 발생 - 3회 발생 - 4회 발생 ○ 예방수칙 준수, 100m 이내 기주식물 예찰 및 매몰지 병원균 분석(시군센터 협조) 등 재발생 방지에 노력이 증빙되면 감액하지 않음	20% 50% 80%
공적방제 명령 원인 행위 (기준사항)	○ 과실이 있거나 과실이 있다고 인정되는 사람 * 행정기관의 조치사항(사전방제 등) 미이행 ○ 고의가 있다고 인정되는 사람 * 농작물을 방치한 농경지에서 발생한 경우 등 ○ 고의가 있는 사람	25% 50% 100%
미검역 (기준사항)	○ 검역을 받지 아니하고 수입한 식물에서 외래병해충이 발생되어 공적방제 명령을 받은 사람	100%
공 통	○ 동일인에게 2개 이상 감액 사유 시 합하여 감액, 단 감액 총액은 손실보상금 총액(방제비 제외)의 80%를 초과할 수 없음(방제비는 전액 지급)	-